

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5008363-42.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: ELIANE MOREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR. DECISÃO QUE INDEFERE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO BANCO AGIBANK. ACORDO CELEBRADO COM A CEF NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. DECISÃO COM EFEITO DE SENTENÇA HOMOLOGA TERMOS DO ACORDO, NÃO SE MANIFESTANDO QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO BANCO AGIBANK. FORMA DE PROCEDER IMPEDIU INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM FACE DA SENTENÇA, CARACTERIZANDO NEGATIVA DE JURISDIÇÃO E IMPUGNAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA PARA QUE O JUÍZO DE ORIGEM SE MANIFESTE POR SENTENÇA EM RELAÇÃO AO PLEITO EM FACE DO BANCO AGIBANK OU PROSSIGA COM O ANDAMENTO DO PROCESSO COMO ENTENDER DE DIREITO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao RECURSO para que o Juízo de origem, formalmente, em sentença, se manifeste acerca do julgamento do pleito aduzido em face do Banco Agibank, como entender de direito, cabendo em face dessa sentença recurso nos próprios autos, se for o caso. Ou para que o mesmo, conforme entender de direito, prossiga com o andamento do processo. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2025.

5008363-42.2025.4.02.5101

510015490419 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5008363-42.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: ELIANE MOREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora, em face da decisão do Juízo de origem, que indeferiu o prosseguimento do feito em relação ao Banco Agibank SA (evento 94, DESPADEC1):

"1. A quitação decorrente do acordo celebrado com a CEF não diz respeito às partes envolvidas na transação, porém ao objeto da demanda. A sentença de homologação não contém ressalva em relação ao litisconsorte BANCO AGIBANK S/A. Nesses termos, transcrevo o item 3 do acordo firmado, em que resta expressa a impossibilidade de a autora reclamar quaisquer parcelas ou valores relativos aos fatos/contratos abordados na inicial (evento 48, ACORDO1):

3. A aceitação da proposta importa na mais plena, rasa e geral quitação, não podendo a parte autora reclamar quaisquer parcelas ou valores relativos aos fatos e/ou contratos narrados na exordial.

2. Ainda, a parte autora entendeu que haveria responsabilidade solidária entre as rés, e, portanto, litisconsórcio, razão pela qual propôs a ação contra ambas na Justiça Federal. Ao pretender uma condenação solidária das rés, a parte autora também atraiu para si os termos do § 3º do art. 844 do CC/02:

Art. 844. *A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.*

§3º Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.

3. Neste caso, portanto, o acordo celebrado com a CEF extingue a dívida relativa ao Banco Agibank S/A, conforme jurisprudência que se segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACORDO ENTABULADO ENTRE O AUTOR E UM DOS RÉUS. HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM FACE DO OUTRO RÉU. ACORDO CELEBRADO PELA PARTE AUTORA COM UMA DAS CODEVEDORAS APROVEITA AOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ART. 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. **A transação realizada entre o autor e um dos réus, decorrente de relação de consumo e de responsabilidade solidária, estende-se ao corréu, na forma do que dispõe o art. 844, § 3º do Código Civil. Isso porque o acordo abrangeu todos pedidos formulados na inicial e os réus são devedores solidários.** 2. Quanto à alegação de que o autor e o corréu BANCO VOTORANTIM devem ser condenados a pagar honorários advocatícios em favor do patrono do ora agravante, não merece prosperar. A transação entre o autor e o Banco Votorantim abarca a obrigação como um todo. Considerando que autor e Banco Votorantim transigiram sobre custas e honorários advocatícios, tal transação se estende também ao ora agravante. 3. Decisão que se reforma para estender os efeitos do acordo homologado por sentença ao ora agravante. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-RJ - AI: 00030298720228190000, Relator: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 30/03/2022, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PARTICIPAÇÃO DE APENAS UM DOS RÉUS. EXTENSÃO AOS CÓRREUS. INTELIGÊNCIA DO ART. 844, § 3º, DO CC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. - **Nos termos do entendimento consolidado no âmbito do Col. STJ, o acordo celebrado com um dos devedores solidários, nos termos do artigo 7º, parágrafo único do CDC, e devidamente homologado, estende os seus efeitos aos demais corréus, nos termos do art. 844, § 3º, do Código Civil, sendo a extinção do processo também em relação aos demais réus medida escorreita.**(TJ-MG - AC: 50018877920188130287, Relator: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 16/05/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2023)

RECURSO INOMINADO. Ação indenizatória por danos morais cumulada com repetição de indébito. Réus devedores solidários. Transação com um dos corréus. Sentença complementada para o fim de determinar a extensão dos efeitos do acordo ao corréu solidário. **Pretensão de prosseguimento da demanda em relação ao outro devedor solidário que não participou do acordo. Pretensão indevida. Acordo com devedor solidário que extingue a obrigação em relação a todos os devedores. Inteligência do art. 844, § 3.º, do CC.** Precedentes. Sentença de extinção confirmada. Recurso inominado ao qual se nega provimento.(TJ-SP - RI: 10100047920218260152 SP 1010004-79.2021.8.26.0152, Relator: Rafael Rauch, Data de Julgamento: 29/10/2022, 1ª Turma Cível, Criminal e Fazenda - Taboão da Serra, Data de Publicação: 29/10/2022)

DIREITO DO CONSUMIDOR. PAI DO AUTOR QUE VEIO A FALECER DE SEPTICEMIA E PNEUMONIA APÓS SER INTERNADO PARA CIRURGIA DE COLOCAÇÃO DE PRÓTESE NO FÊMUR. DEMORA NO PROCEDIMENTO OCASIONADA PELA RECUSA DA RÉ, UNIMED, EM FORNECER O MATERIAL INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM FACE DA UNIMED E DOS HOSPITAIS ONDE O PAI DO AUTOR FICOU INTERNADO. **ACORDO REALIZADO ENTRE O AUTOR E A UNIMED NO VALOR DE R\$ 50.000,00 QUE APROVEITA OS DEMAIS RÉUS, NOS TERMOS DO ART. 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS REALIZADOS EM FACE DE TODOS OS RÉUS, SEM QUALQUER DISTINÇÃO. SOLIDARIEDADE RECONHECIDA PELA PRÓPRIA PARTE AUTORA NA CAUSA PETENDI.** SENTENÇA QUE SE MANTÉM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(STJ - REsp: 1759504 RJ 2018/0198907-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 02/02/2021)

4. No mesmo sentido, destaco a redação do Enunciado n. 138, do FOREJEF da 2ª Região: "Em se tratando de responsabilidade solidária, o juiz extinguirá o processo, homologando o acordo, ainda que proposto apenas por pessoa não prevista no rol do art. 109, I, da Constituição."

5. Posto isso, indefiro os requerimentos formulados nos eventos 89 e 92.

6. Intimem-se as partes e, após, arquivem-se os autos.

Sustenta que a sentença homologou o acordo celebrado com a CEF, extinguindo o feito com resolução de mérito (evento 62, SENT1) em relação a esta, mas não determinou o prosseguimento do feito em relação ao Agibank.

Desta forma, pretende:

"Acolherem e dar-lhe provimento para o fim de modificar a r. decisão do juízo "a quo", DANDO PROSSEGUIMENTO REGULAR AO ANDAMENTO PROCESSUAL DO PRESENTE FEITO, EM FACE DO AGRAVADO, CONFORME REQUERIDO ANTERIORMENTE.

3. Dar provimento, ainda concedendo ao agravante a tutela antecipada buscada desde a propositura da presente, que visa o cumprimento da Obrigação de fazer ao agravado Banco Agibank, para suspender/cancelar o desconto mensal de R\$ 496,16 (quatrocentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos) relativo a empréstimos não feitos pela agravante até a resolução/deslinde do presente,

4. A devolução de todo o valor descontado até a presente data, visto que a agravante nunca solicitou qualquer empréstimo junto a empresa agravada,

5. Se assim ,não for o entendimento deste Egrégio Tribunal para recebimento deste Agravo, seja prosseguido com o Recurso Inominado para reforma da decisão para o devido prosseguimento do feito em face de AGIBANK nos mesmos Moldes já requeridos , sendo este condenado na obrigação de fazer de cancelamento do respectivo empréstimo indevido, cancelamento e suspensão dos valores descontados referente ao respectivo empréstimo do benefício da autora descrito na Exordial e ainda devolução corrigida de todo valor descontado até a efetiva data da devolução dos valores descontados a título do empréstimo indevido, e danos orais causados por esta ré AGIBANK.

VOTO

Compulsando os autos originários, verifica-se que a parte autora pretende a condenação solidária da CEF e do Agibank ao pagamento de indenização por danos morais, bem como apenas o Agibank à devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário:

3. A procedência da ação, com a condenação das Rés de forma solidária no pagamento de Indenização por danos morais no valor de R\$ 21.000,00 (vinte um mil reais), acrescido de correção monetária, juros, honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% e demais cominações legais, sendo a Caixa Econômica responsabilizada assim pelo vazamento de dados evidente tendo em vista que a Segunda Ré AGIBANK tinha todas as informações do benefício , empréstimos e recebimento da autora , o que só poderia ser confirmado pela mesma, além da AGIBANK pelo ludibriamento à autora em oferta de ressarcimento inexistente e golpe para transferência de valor para seu Agenciador e recebimento de parcelas as quais a autora não se beneficiou de qualquer contrato;

4. A condenação da Ré AGIBANK a efetuar a devolução de todos os valores descontados da autora até a efetiva interrupção dos descontos no benefício da autora, de forma corrigida E EM DOBRO até a data da efetiva devolução, que somam até a presente data o valor simples de R\$1.488,48 (um mil quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos) e na forma dobrada R\$2.976,96 (Dois mil novecentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos) bem como **cancelar o CONTRATO EFETUADO** e notavelmente fraudulento onde a autora não recebeu qualquer valor, ou devolução de juros, logo não tendo que pagar as parcelas indevidamente descontadas de seu benefício de **SUPOSTO CONTRATO / PROPOSTA nº 87689299962023, e que em caso de comprovação de Unificação de Contratos pela AGIBANK que a autora realmente possuísse anteriormente e sejam reconhecidos por ela, que voltem seus contratos Ao termo anterior como eram antes do GOLPE aplicado;**

4. A concessão de liminar para que a segunda ré pare de descontar o valor mensal de R\$ 496,16 (quatrocentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos)

mensais (até o momento três parcelas foram descontadas), sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo, devendo a Caixa Econômica e o INSS serem oficiados para tanto;

O Acordo foi celebrado nos seguintes termos (evento 48, ACORDO1):

*"A parte autora, após ciência do inteiro teor do acordo em comento, optou por **ACEITÁ-LO**, nos seguintes termos:*

1. A CEF, através do Dr.(a) Elizabeth Pereira de Oliveira, OAB/DF 17348, propôs pagar à parte autora a quantia total de **R\$2.000,00 (Dois mil reais)** a título de dano moral, **EM ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS, APÓS A DATA DA AUDIÊNCIA**, ficando as partes neste ato intimadas, servindo tal consenso em caso de descumprimento como título executivo judicial.

2. O presente termo serve de **ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO APÓS COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO JUNTADO AOS AUTOS**, podendo a parte e/ou seu advogado(a), **Dr.(a) LUCIANA DOS SANTOS SILVA BORGES, OAB/RJ 149014**, comparecer à agência da CEF (**PAB DA CEF - FÓRUM CRIMINAL AV. VENEZUELA, 134 - SAÚDE/RJ**) portando: **cópia do termo de acordo, cópia da sentença homologatória e seus documentos de identificação civil.**

3. A aceitação da proposta importa na mais plena, rasa e geral quitação, não podendo a parte autora reclamar quaisquer parcelas ou valores relativos aos fatos e/ou contratos narrados na exordial.

As partes se dão por conciliadas, desistindo de qualquer prazo para qualquer impugnação da decisão homologatória ou de eventuais recursos interpostos; aceitam e comprometem-se a cumprir os termos acima pactuados, requerendo sua homologação. **Requerem, ainda, a extinção do processo apenas em relação à CEF**, prosseguindo o processo em relação **Banco Agibank S. A.** Os autos retornarão ao juízo de origem para cumprimento do acordo."

O juiz da CESOL homologou o Acordo e depois o retificou (EVENTOS 56 E 62).

Ao que se observa, requerido o prosseguimento do feito com relação ao Agibank, o juízo a quo prolatou a decisão impugnada e não sentença em face do Agibank.

Portanto, a parte autora encontra-se em uma situação de limbo que dificultou ou até mesmo impossibilitou a interposição de recurso. Ou seja, estamos diante de possível negativa de meio de impugnação e jurisdição por ausência de sentença formal.

Desta forma, excepcionalmente, ante as peculiaridades do caso concreto, entendo pelo deferimento da liminar para que o Juízo de origem, formalmente, em forma de sentença, se manifeste acerca do julgamento do pleito aduzido em face do Banco Agibank, como entender de direito, cabendo em face dessa sentença recurso nos próprios autos, se for o caso. Ou para que o mesmo, conforme entender de direito, prossiga com o andamento do processo.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao RECURSO para que o Juízo de origem, formalmente, em sentença, se manifeste acerca do julgamento do pleito aduzido em face do Banco Agibank, como entender de direito, cabendo em face dessa sentença recurso nos próprios autos, se for o caso. Ou para que o mesmo, conforme entender de direito, prossiga com o andamento do processo. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa.

5008363-42.2025.4.02.5101

510015490418 .V4